



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 Reg. Delibere	OGGETTO
Del 16/04/2021	<i>Servizi pubblici a domanda individuale –determinazioni tariffa e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2021.-</i>

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.LGS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **16** Del mese di **aprile**
Alle ore **12,30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche a orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2019 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che questo Comune, per l'anno 2021, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda individuale:

1. Servizio di refezione scolastica;

Dato atto che per i suddetti servizi a domanda individuale è possibile individuare il seguente tasso di copertura dei costi di gestione nonché determinate le relative tariffe e contribuzioni:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
Servizio di refezione scolastica	26.583,34	33.833,34	78,57

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2021 e alla determinazione delle relative tariffe e contribuzioni che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 78,57%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
Servizio refezione scolastica	25.300,00	32.300,00	78,57%

3. di dare atto che questo ente, *non trovandosi* in situazione di deficitarietà, *non è obbligato* a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Squillace (Prov. Cz)

DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUTIONI PER L'ANNO 2021

Descrizione	Tariffa / Contribuzione
Servizio refezione scolastica	2,90 a buono pasto

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEL TASSO DI COPERTURA

Codice	ENTRATE	Importo
		25.300,00
TOTALE ENTRATE		25.300,00
Codice	SPESE ¹	Importo
		33.833,34
TOTALE SPESE		33.833,34

La percentuale dei costi di gestione che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificatamente destinate è la seguente: 78,57%

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

¹ Per le spese comuni a più servizi indicare la percentuale di imputazione (art. 6, comma 5, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55).

Delibera n. 29

Del 16/04/2021

IL PRESIDENTE

f.to dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

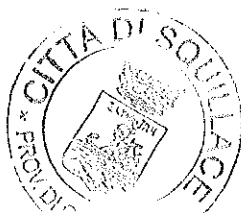
f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

17 9 APR 2021

E' copia conforme all'originale



Il Segretario comunale
Dott. Giuseppina Ferrucci